

1523396-15.2019.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 19ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/12/2022
... - Assunto
Processo Digital - Furto Qualificado
Indiciado:
Nome da Parte Ativa Selecionada << Informação indisponível >>

Vistos.

Fabrizio Roseno dos Santos e Max Elber Pereira Sousa foram denunciados como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, em data ignorada, sabendo que ocorrera entre os dias 26/03/2019 e 14/04/2019, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
19ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1523396-15.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1523396-15.2019.8.26.0050
Classe - Assunto
Processo Digital - Furto Qualificado
Indiciado:
Nome da Parte Ativa Selecionada << Informação indisponível >>

Vistos.

Fabício Roseno dos Santos e Max Elber Pereira Sousa foram denunciados como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, em data ignorada, sabendo que ocorreria entre os dias 26/03/2019 e 14/04/2019, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios, receberam e conduziram, em proveito próprio, o automóvel Chevrolet/Ônix placa original FWX 4472/São Paulo, que sabiam ser produto de crime, figurando como vítima Caio e proprietária e também vítima Adriana.

Na instrução foram ouvidas uma testemunha de acusação, a fls. 291/292, e posteriormente a vítima e mais três testemunhas de acusação, seguindo-se os interrogatórios dos réus.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e as defesas a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 18 e 24.

Sobre a materialidade, são necessárias algumas outras considerações.

O roubo do veículo, portanto o crime precedente, é referido no BO de fls. 03/06, em especial a fls. 05, o qual por sua vez se reporta ao BO nº 1755/2019, registrado no 56º DP.

Aliás, o roubo em questão foi confirmado pela vítima Adriana, proprietária do Ônix. Na audiência de fls. 291/292, porém, assinalou-se uma divergência quanto ao número do chassi do Ônix, entre o que constou no BO de fls. 03/06 e o laudo do veículo de fls. 76/81. A esse respeito, o MP pediu esclarecimentos à autoridade policial por ofício, conforme provocação de fls. 296, sobrevindo resposta a fls. 308, que não trouxe qualquer acréscimo em termos elucidativos.

De qualquer modo, ao analisar melhor o conjunto probatório, inclusive o depoimento prestado pela vítima e a inequívoca "notitia criminis" do Ônix, entende-se que houve erro material quando da lavratura do BO, sem que isso comprometa a certeza sobre o objeto.

A prisão dos ora réus, como bem exposto na denúncia, se deu no contexto de outro crime, um furto a uma fábrica de jeans, que foi apurado noutros autos.

Indagados, os acusados disseram se conhecer e admitiram seu envolvimento no aventado furto. Mas, curiosamente, cada qual faz menção a si próprio e a participação de apenas mais um agente, tomando o cuidado de excluírem-se um ao outro. Fabrício alega que fugiu para o estacionamento ao lado da fábrica e ali foi pego, enquanto Max que os policiais o detiveram no interior da fábrica, em seu escritório. Alegaram, ainda, nada saber sobre o veículo.

As suas desculpas não prosperam.

Isso porque os PMs Thaina e Alex foram categóricos em afirmar que ambos os réus foram presos dentro do Ônix, utilizado na ocasião pelos furtadores, num total de quatro rapazes. Outros dois foram detidos no prédio da fábrica, sendo eles distintos. Assim, não há como confundi-los. Alex inclusive os reconheceu em juízo. Um detalhe importante é que Fabrício declarou que o estacionamento estava repleto de carros, mais de quarenta. Ora, se nenhum dos réus, como sustentam, se achava no Ônix, não teriam os milicianos motivo para justamente virem a apreendê-lo.

Sobre a receptação somente ser descoberta num segundo momento, informou o policial civil Mário que tal veículo, apreendido, foi levado até a delegacia

e, por falta de espaço, acabou deixado na rua. Sendo dele a tarefa de verificação, notou que o chassi gravado no vidro discrepava da placa. E foi pelo chassi que descobriu a sua ilicitude. De fato, pela placa o veículo era limpo, sem queixa, então emergindo também que a mesma estava trocada, cuidando-se de um dublê.

Evidente, destarte, o dolo, não se podendo cogitar em desclassificação para a forma

culposa, como pretendido pela defesa de Fabrício.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar os réus Fabrício Roseno dos Santos e Max Elber Pereira Sousa como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

Fabrício tem dois maus antecedentes, a fls. 141/153, e Max um mau antecedente, a fls. 157/164. Assim, a pena do primeiro deve ser elevada em 1/5 e a do segundo em 1/6. Fixo, pois, a pena de Fabrício em definitivo em 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias multa, e de Max em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa.

O valor de cada dia multa é de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituem-se suas penas privativas de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, por igual período, mais 10 dias multa para cada um, adotado o critério acima indicado.

O regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto. Facultar-lhes recorrerem em liberdade.

Oportunamente, lancem-se os seus nomes no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito